

现实生活中，房屋购买权转让已成为市场主体的重要经济行为。例如，在商品房销售过程中，部分开发商赋予购房人的合同更名权。又如，单位福利优惠购房购买权转让、动迁安置房的购买权转让等。然而，什么是“房屋购买权”，我国法律并无明文规定。经检索案例库、指导性案例，目前针对房屋购买权转让的性质和转让合同效力认定方面并未有相关案例，但实践中针对房屋购买权的交易处置属于物权行为还是债权行为仍存在较大争议，本案例旨在探析房屋购买权性质的基础上，厘清房屋购买权类案件适用的法律规范，并为相似案例提供一定参考。主要探讨两个问题：一是房屋购买权转让的性质和转让合同效力认定；二是房屋购买权转让合同约定与实际交付房屋面积差的认定和补偿原则，即既得利益溢出时对期待利益的填平问题。

一、房屋购买权转让的性质与转让合同效力认定

关于房屋购买权转让的性质问题。实践中，“房屋购买权”实质是请求他人为或不为一定行为而得到生活上的利益的权利，是买受人基于买卖合同获得出让人对不动产享有的债权权利和其他民事权利。从权利内容上看，房屋购买权的权利指向的标的物虽为不动产，但不同于传统的所有权、抵押权等，其是购买权人对未来取得特定不动产所有权的期待，是一种取得物权的“过渡性权

利”，房屋购买权人无法直接支配标的物不动产，该权利亦不可对抗不特定第三人，故不具有物权属性。从权利的实现方式上看，房屋购买权人需基于合同请求特定相对人履行出卖义务并配合履行不动产登记义务，权利一旦遭受侵害，亦需通过债权请求权寻求救济，如主张违约赔偿或要求继续履行合同，而不能直接主张对标的物不动产的权利。综上所述，房屋购买权的权利内容和救济方式均符合债权特征。但现有法律规定关于房屋购买权缺乏系统明确的规定，裁判时应当如何准确适用法律规范？学界与司法界对此类在物权变动过程中，当事人享有期待未来取得物权的其中一类权利已进行过充分论证并形成了统一认识，即物权期待权。房屋购买权亦是购买权人基于合同关系对出卖人配合履行不动产登记并取得物权所有权的一种期待性权利，故其效力特征可比照于理论较为成熟、规定较为周延的物权期待权。实践中倾向认为，“普通买受人的物权期待权虽被赋予‘物权’名义，但毕竟不是既得物权，其本质上仍是债权请求权”。故而，房屋购买权在效力特征上亦属于债权请求权。本案中，即陈某按约取得集资合作建房的权利义务请求李甲配合办理房屋过户手续取得不动产所有权的权利。

关于房屋购买权转让合同的效力问题。本案中的“房屋购买权”具体指向的是案外人李乙基于与案外人某传动公司签署的《遣散安置集资合作建房协议书》享有的“集资合作建房的权利与义务”；李乙与本案原告签署的《房屋订购权转让协议书》，系约定“订购权”转让即“房屋购买权”转让，本案原告承担支付相应对价的义务。于法律评价上，“房屋购买权”转让属于合同权利义务的概括转让。《中华人民共和国民法典》第五百五十五规定：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。”第五百五十六条规定：“合同的权利和义务一并转让的，适用债权转让、债权转移的有关规定。”因此，只要该“房屋购买权”转让的约定是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效合同。

二、既得利益溢出时对期待利益的填平问题

本案中，双方合同明确约定房屋面积为85~90平方米，实际面积为122.48

平方米，存在面积差，即受让房屋购买权的受让人所取得的既得利益已溢出房屋购买权转让合同约定的期待利益，应当适用填平原则对出让方与受让方的利益予以平衡。综合分析本案，由于设计规划变更，陈某基于原合同额外享有权利并承担义务。在陈某明确表示不解除合同的情况下，其获益符合不当得利构成要件：陈某获得了超出合同约定面积的额外利益；李甲因房屋面积增加产生利益损失；二者之间存在直接因果关系，且陈某取得该额外面积利益缺乏合法依据。因此，此面积差价应被认定构成不当得利。换言之，既得利益溢出时，受让方对合同标的——期待利益之外的溢出部分所享有的权利属于不当得利，实践中可适用不当得利规则对出让方的损失予以填平。

关于得利人返还义务范围的认定问题。不当得利在性质上属于法定之债，得利人返还义务范围由法律直接规定。得利人返还义务的范围依得利人主观上是善意还是恶意有所不同，故应当首先确定得利人善意与否，再进一步明确返还范围。关于得利人善意与否的认定，取决于得利人主观上对其获得利益无法律根据是否明知。得利人基于对不动产登记、动产占有、商事登记等表象的认识与真实情况不一致并不知悉时，该认知状态在法律上可被评价为善意。相反，在得利人对其“不知”状态的形成存在故意或负有重大过失的情形下，得利人不能被判断为善意。关于恶意得利人返还义务范围的认定，根据《中华人民共和国民法典》第九百八十七条规定，恶意得利人应当返还其取得的全部利益。无论所得利益是否存在，恶意得利人均应承担返还所得利益的责任，若造成损失还应进行赔偿。所得利益为金钱时，应当按法定贷款利率自得利时起算利息，并将利息一并返还受损人。如果受损人的实际损失大于恶意得利人所获利益，恶意得利人还需对不足部分另行赔偿。自始恶意得利人的返还范围为取得的全部利益以及该利益产生的全部孳息。嗣后恶意得利人在知晓获益无法律根据前，应适用《中华人民共和国民法典》第九百八十六条规定，返还义务的范围以现存利益为限；在知晓获益无法律根据后，应适用《中华人民共和国民法典》第九百八十七条的规定，返还其取得的全部利益。上述案例中陈某明知实际房屋面积超出合同约定范围未支付房屋折价款，存在嗣后恶意，所以既要返还面积

差价这一不当得利，也要赔偿相应损失。

现实生活中存在大量“房屋购买权”的转让合同以及衍生的不当得利返还纠纷，本案例对于该类合同性质和效力、不当得利返还范围认定提供了清晰的审理思路和明确的裁判要点，有助于统一司法裁判尺度，并且能够增强公众对房屋购买权转让行为及相关法律后果的认知，具有重要的实践指导意义。

编写人：浙江省丽水市青田县人民法院 林伟芬 季思思

开发商不得随意以格式条款排除广告宣传的要约效力

——凌某诉某房地产开发公司商品房销售合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终252号民事判决书

2. 案由：商品房销售合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):凌某

被告(上诉人):某房地产开发公司

【基本案情】

2021年6月，凌某与某房地产开发公司签订《商品房买卖合同(预售)》及《补充协议》，约定凌某向某房地产开发公司购买涉案房屋，建筑总层数为4层(含地下负一层)，总价为7189988元，并约定出卖人在签订买卖合同之前已向买受人明示买卖合同正文、附件、补充条款及全部销售依据，并按照买受人的要求作出了完整、充分、合理的说明，买受人已清楚及充分预见到该商品

房相关的包括但不限于建设依据、规划条件、设计条件、结构形式、法律状况及该商品房竣工后的自然状态，买卖双方的权利义务以买卖合同及其附件的约定为准，售楼书、广告、沙盘模型、样板房、展示区、体验馆仅作参考之用。

根据某房地产开发公司就涉案房屋户型对外投放的宣传资料，涉案房屋地下层装修示意图载明地下层有入户门，图片下方及资料封底以较小字体注明：“免责：本宣传资料为要约邀请，不构成要约内容，具体信息以双方需签署的《商品房买卖合同》约定及政府最终审批为准。”

某房地产开发公司提供的《告知书》载明：“本商品房为毛坯交付，楼书、户型单页、单体模型等宣传物料仅供参考之用，非最终交付标准。局部结构、空间尺寸、立面等可能因楼栋位置、楼层等的不同而有所不同。交付以《商品房买卖合同》及其附件之约定为准，没有约定的以政府相关批文为准”，凌某在上述告知书上签名，并手写“本人已详细阅读并充分了解告知书的全部内容”。

凌某于2021年9月24日办理涉案房屋交付手续，并于2022年6月7日取得涉案房屋的所有权。凌某在收房后，在涉案房屋负一层破墙开门。嗣后，涉案房屋所在小区的物业管理服务公司于2022年4月25日向凌某发整改通知单，认为凌某“破坏私立面、私自扩建”并要求其限期恢复整改。2022年6月23